

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO *

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 89, fracción I, de la Constitución General de la República, 1º, 2º y 13 de la Ley para el Control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, y 25 fracción II del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; y

Considerando Primero. Que la transformación industrial del país exige imperativamente estar al día en materia de tecnología para acrecentar el rendimiento de la industria nacional a cuyo efecto ya hemos señalado la necesidad de que el país realice una alta tasa de inversión intelectual, orientando la educación al trabajo productivo. Igualmente, el 1º de diciembre de 1964, precisamos que los recursos que la industria dedique a la investigación tecnológica, a la formación profesional y a la capacitación obrera, contribuyen a la prosperidad nacional y al desarrollo de la propia industria.

Considerando Segundo. Que, por otra parte, es meta de mi gobierno atender a los requerimientos de mano de obra en nivel superior, los que aumentan mucho más rápidamente que los de la fuerza de trabajo general, para lo cual es conveniente relacionar los planes educacionales con la política de empleo, a fin de aproximar, como ya lo expresamos en nuestro mensaje citado, demanda y oferta de mano de obra calificada y semicalificada.

Considerando Tercero. Que Petróleos Mexicanos constituye una empresa estatal, y siendo las industrias petrolera y petroquímica de aquellas ramas de la actividad productiva en las que con mayor rapidez se presenta la innovación tecnológica y se exige un mayor saber técnico y una mayor capacitación obrera, lo que hace que requieran de centros para formar trabajadores especializados que estén en aptitud de ejecutar tareas subprofesionales y de adquirir la posibilidad de ascender a niveles superiores.

Considerando Cuarto. Que, por otra parte, es indispensable adecuar la política de innovación tecnológica de la industria petrolera, a la necesidad del país de fomentar industrias derivadas de la petrolera y petroquímica básica y cualesquier trabajos directamente relacionados con ellas que requiriendo relativamente menores inversiones, originan la creación de mayor número de puestos; por lo que resulta conveniente y útil la formación de investigadores, profesionistas y técnicos en esas diversas especialidades.

Considerando Quinto. Que en materia de capacitación debe tenerse presente que la preparación del trabajador para ocupar un determinado puesto de cierta calificación, es sólo el inicio de su formación, pues ulteriormente habrá de recibir cursos para otros puestos determinados, y tanto en los primeros como en los segundos, se cuidará de su formación general. Esa capacitación además tendrá que realizarse en el menor tiempo posible, no sólo por exigencias de la producción, sino también para crear en el obrero la confianza respecto de que aquélla es medio para obtener pronto y benéficos ascensos. Por último, por lo que toca a los profesionistas avocados a trabajar en las industrias Petrolera y Petroquímica, se im-

* Publicado en el *Diario Oficial* el 26 de agosto de 1965.

partirán también cursos de capacitación, pues se ha observado que frecuentemente les resulta difícil adaptar sus conocimientos teóricos a las necesidades prácticas si van directamente del centro de estudios en que se graduaron a la instalación industrial o campo petrolero. El Instituto facilitará esta adaptación mediante cursos o seminarios que pongan al profesionista en contacto con los problemas prácticos petroleros o petroquímicos;

He tenido a bien expedir el siguiente

D E C R E T O

Art. 1º Se crea el Instituto Mexicano del Petróleo como Organismo Descentralizado de interés público y de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Art. 2º Este Organismo tiene por objeto:

- a) La investigación científica básica y aplicada;
- b) El desarrollo de disciplinas de investigación básica y aplicada;
- c) La formación de investigadores;
- d) La difusión de los desarrollos científicos y su aplicación en la técnica petrolera;

e) La capacitación de personal obrero que pueda desempeñar labores en el nivel subprofesional, dentro de las industrias petrolera, petroquímica básica, petroquímica derivada y química.

Art. 3º El Instituto Mexicano del Petróleo desarrollará sus actividades por medio de laboratorios, plantas piloto, plantas comerciales, centros educativos, o en los campos de acuerdo con los requerimientos de sus planes de trabajo, divididos por ramas como sigue:

- a) Geología y Geofísica.
- b) Ingeniería Petrolera, estudio de Transportes y Distribución de Hidrocarburos y Problemas de Economía Petrolera.
- c) Química, Refinación y Petroquímica.
- d) Manejo y adaptación (diseño) de equipo mecánico, electrónico y maquinaria.
- e) Estudio y adaptación de Tecnología.
- f) Electrónica aplicada a las industrias petrolera, petroquímica básica, petroquímica derivada y química.
- g) Seguridad Industrial.
- h) Cursos de organización y administración industrial.
- i) Cualesquiera otras actividades directa o indirectamente relacionadas con las industrias petrolera, petroquímica básica, petroquímica derivada y química.

Art. 4º El Instituto Mexicano del Petróleo será regido por un Consejo Directivo formado por nueve miembros que serán designados y removidos libremente como sigue:

- Cinco por Petróleos Mexicanos;
- Uno por la Universidad Nacional Autónoma de México;
- Uno por el Instituto Politécnico Nacional;
- Uno por el Instituto Nacional de Investigación Científica; y
- Uno por el Consejo de Recursos Naturales no Renovables.

Será presidente del Consejo el Director de Petróleos Mexicanos o uno de sus miembros que él designe. En las sesiones del Consejo el presidente tendrá voto de calidad. Por cada Consejero propietario se hará, en la misma forma, la designación de un suplente.

Art. 5º El Consejo directivo actuará a través de un Director General que tendrá el carácter de Apoderado General con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable en toda la República en Materia Federal. Tendrá facultades para actos de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, para otorgar y suscribir títulos de crédito y para celebrar operaciones de crédito en los términos del artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; pero para ceder, vender, enajenar o gravar los bienes inmuebles que forman el patrimonio del Instituto, será necesario el acuerdo previo del Consejo Directivo autorizándolo para realizar esos actos y, en su caso, el Decreto Presidencial que lo autorice. Tendrá igualmente facultades para formular querellas en los casos de los delitos que solamente pueden perseguirse una vez llenada esa condición, de acuerdo con los artículos 263 del Código Procesal Penal del Fuero Común y 113 y 120 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como para otorgar el perdón extintivo de la acción a que se refiere el artículo 93 del Código Penal Federal para esta clase de delitos. Podrá sustituir, reservándose su ejercicio, el mandato en todo o en parte, dando cuenta al Consejo.

Art. 6º Son facultades del Consejo Directivo:

a) Nombrar y remover libremente al Director General y conocer de la renuncia de éste.

b) Nombrar y remover libremente a los Subdirectores que auxilien al Director General en sus funciones, y conocer de sus renunciaciones.

c) Nombrar y remover al resto del personal, de acuerdo con lo que señale el Reglamento. Esta facultad podrá ser delegada en el Director General.

d) Acordar la cesión, venta, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio del Instituto, acuerdo que deberá ser confirmado por un Decreto del Ejecutivo Federal conforme al artículo 9º

e) Aprobar su presupuesto y programa anuales.

f) Definir las áreas de investigación y programas técnicos para las secciones de investigación y escuelas de capacitación.

g) Celebrar sesiones ordinarias por lo menos cada 60 días y extraordinarias cuando el Director cite a ellas; y conocer y resolver los asuntos que el Director o los Consejeros sometan a su consideración.

h) Expedir los reglamentos que regulen las actividades propias del Instituto.

Para la validez de los acuerdos a que se refieren los puntos (a), (b) y (d), de este artículo, se requiere el voto aprobatorio de seis miembros del Consejo, como mínimo.

Art. 7º El patrimonio del Instituto Mexicano del Petróleo estará constituido con los bienes y recursos que a continuación se enumeran:

a) Un terreno con superficie de 12 hectáreas que le será entregado por Petróleos Mexicanos y que se tomará del predio ubicado en la Colonia Industrial-

Vallejo, Atzacpotzalco, Distrito Federal, que tiene una superficie total de 23-76-65.81 hectáreas y los siguientes linderos y colindancias generales:

Al Norte: en 756.40 metros, con Calzada Atzacpotzalco-Villa Madero; al Sur, en 802 metros con la calle B Poniente; al Oriente, en 325 metros con la Calzada Vallejo, y al Poniente, en 400 metros con la Avenida de los 100 Metros o del Colector.

b) La aportación de \$ 25 000 000.00 que hará Petróleos Mexicanos, destinados a la construcción de edificios, adquisición de equipo y gastos de operación inicial.

c) Las aportaciones que reciba de las industrias química y petroquímica privadas.

d) Los ingresos que obtenga derivados de los contratos por servicios de investigación, de asistencia técnica y de los centros de capacitación.

e) Los demás que adquiera por cualquier título legal.

Art. 8º Para los efectos del inciso (a) del artículo precedente, se desincorpora del patrimonio de Petróleos Mexicanos el inmueble detallado en el propio inciso, y se incorpora al patrimonio del Instituto Mexicano del Petróleo.

Art. 9º El Instituto Mexicano del Petróleo podrá realizar actos de disposición o gravamen de los bienes que integran su patrimonio; pero cuando tengan por objeto bienes inmuebles, requerirá Decreto del Ejecutivo Federal que lo autorice.

Art. 10º El Instituto Mexicano del Petróleo administrará su patrimonio conforme a los presupuestos y programas que formule y apruebe anualmente su Consejo Directivo.

Art. 11º El Instituto Mexicano del Petróleo no otorgará grados académicos, pero podrá expedir constancias de trabajos y de investigaciones. Los centros de capacitación podrán extender constancias de asistencia a los cursos.

Art. 12º El Instituto Mexicano del Petróleo es de la exclusiva jurisdicción federal y las controversias en que sea parte, serán de la competencia de los Tribunales Federales. Queda exento del pago de los Impuestos sobre la Renta y sobre Ingresos Mercantiles. Tratándose del Impuesto del Timbre, serán los particulares quienes lo cubran cuando intervengan en los actos y contratos respectivos.

Art. 13º Los ingresos y bienes del Instituto Mexicano del Petróleo no estarán sujetos al pago de impuestos, derechos o cargas fiscales, cualquiera que sea el nombre con que se les designe. Gozará dentro de la República, de las franquicias postal y telegráfica de que disfrutaban las oficinas públicas.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. Las Secretarías del Patrimonio Nacional, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública y los Organismos Públicos, Petróleos Mexicanos y Consejo Nacional de Recursos Naturales no Renovables, tomarán conjuntamente las medidas necesarias para que el Instituto Mexicano del Petróleo

quede constituido dentro de los 90 días siguientes a la fecha de vigencia de este Decreto y para que, dentro del mismo plazo, se le haga entrega formal e inventariada de los bienes que se incluyan en su patrimonio.

Artículo Segundo. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el *Diario Oficial* de la Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los veintitrés días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y cinco.